

一、妨害社会管理秩序罪

(一) 扰乱公共秩序罪

1

行为人在执法现场同时或者先后对依法
共同执行职务的民警及辅警进行
暴力袭击的应当进行整体评价

—— 刘某某袭警案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

湖南省吉首市人民法院(2023)湘3101刑初26号刑事判决书

2. 案由：袭警罪

【基本案情】

2022年9月12日22时许，李某某(女)向某市公安局报警称被告人刘某某(男，与李某某系情侣关系)殴打。派出所民警出警后，将李某某、刘某某口头传唤至派出所进行调查。在派出所民警调查过程中，李某某、刘某某均处于醉酒状态，其间李某某多次言语侮辱值班民警。民警遂将该二人带至执法

办案区，准备分别进行调查。刘某某突然情绪激动，与民警产生激烈冲突，先是用力往民警向某的脸上推了一掌，在向某转身去看护室取手铐时，刘某某又推开控制自己的辅警时某某，并往时某某肚子上踢了一脚。辅警符某、时某某再次控制刘某某时，三人扭在一起倒地，时某某被二人压在最下面，右腿腓骨下段、内踝骨折。公安民警将刘某某制服。因涉嫌犯袭警罪，刘某某于次日被某市公安局刑事拘留。刘某某之后向时某某赔偿了医疗费、误工费、护理费、住院伙食补助费、营养费、残疾赔偿金、被抚养人生活费、后期治疗费等共计人民币6万元，时某某对刘某某表示谅解。

2022年12月20日，刘某某在律师帮助下，自愿认罪认罚，并签署了认罪认罚具结书。

【案件焦点】

刘某某袭击民警情节轻微，但袭击辅警造成了严重后果。依法对刘某某应认定为袭警罪还是定为故意伤害罪，是否应当数罪并罚。

【法院裁判要旨】^①

湖南省吉首市人民法院经审理认为：被告人刘某某暴力袭击正在执行职务的人民警察，其行为已经构成袭警罪。刘某某到案后如实供述了自己的罪行，是坦白，可以从轻处罚；自愿认罪认罚，可以依法从宽处理；赔偿了受伤辅警的损失，取得了该辅警的谅解，可以酌情从轻处罚。刘某某系初犯、偶犯，结合其悔罪表现考量，可以宣告缓刑。该院于2023年2月24日作出(2023)湘3101刑初26号刑事判决：

刘某某犯袭警罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年。

案件宣判后，判决已生效。

^①本书【法院裁判要旨】适用的法律法规等条文均为案件裁判当时有效，下文不再对此进行提示。

【法官后语】①

对于暴力袭击正在民警指挥和监督下开展辅助性工作的辅警是否构成袭警罪，历来争议颇大。《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于依法惩治袭警违法犯罪行为的指导意见》对此没有明确。胡云腾等人主编的《刑法罪名精释》认为：(1)辅警不是民警，袭击辅警不构成袭警罪。(2)辅警不具备执法主体资格，不能直接参与公安执法工作，应当在公安民警的指挥和监督下开展辅助性工作。因此，如果民警在场，辅警是配合警察依法执行职务的，对辅警进行袭击的，符合《中华人民共和国刑法》第二百七十七条第一款规定的，可以认定为妨害公务罪。(3)如果民警不在场，因辅警不具有执法主体资格，也不属于妨害公务罪的行为对象，对辅警袭击造成伤害结果的，可以适用《中华人民共和国刑法》第二百三十四条的规定，认定为故意伤害罪。(4)如果行为人在执法现场，既袭击依法执行职务的民警，又袭击辅警的，可以按照吸收犯原理，作为一罪处理，不实行数罪并罚。即分别不同情况，作出分别处理，不一概而论。②

本案中，刘某某袭击民警向某的行为情节轻微(仅用力往向某的脸上推了一掌)，依法不宜认定构成袭警罪；但袭击辅警时某某的行为情节严重，能否也作为袭警罪一罪处理，就有争议了。对此，应该注意以下几个方面。

一是考虑到吸收犯原理但不能简单地完全套用。在大多数同时袭击民警和辅警的案件中，适用吸收犯原理没有障碍。但在本案及类似案件中，因为袭击民警的行为情节轻微、不宜单独认定构成袭警罪，但袭击辅警的行为情节恶劣，如仍然适用吸收犯原理进行处理，就有一定难度，或者效果明显不好。

二是考虑到现实情况和实际需要。对暴力袭击与民警依法共同执行职务的辅警的行为，虽然依法可以定为妨碍公务罪或者故意伤害罪，但在实践中对行为人暴力袭击辅警的行为情节或结果往往要求很高，定罪较难。这就在一定程

①本书【法官后语】对此类法律问题涉及的法律法规等内容进行了时效性更新，下文不再对此进行提示。

②参见胡云腾等主编：《刑法罪名精释(第五版)》，人民法院出版社2024年版。

4 中国法院2025年度案例·刑事案例四

度上导致辅警面对有暴力倾向的行为人“退避三舍”，加重民警受到暴力袭击或严重伤害的危险。因此，在不明显违背刑法明确规定、不违背刑法制度基本法理情况下，通过合理解释，将暴力袭击依法执行职务的辅警的行为，也纳入袭警罪的规制对象，很有现实必要。

三是对依法共同执行职务的民警和辅警，应当以“执法共同体”的概念进行实质性判断。应该坚持认为，在民警与辅警共同执行职务的情形下，辅警是在民警的管理和监督下开展辅助性工作，是警察执法权和执法行为的依附。根据“执法共同体”的概念和理念，应当实质性判断此种情况下的辅警是否属于“正在依法执行职务的人民警察”范畴。对此不能过于教条主义，不能将刑法条文内容的文义解释绝对化、唯一化，因而不应当机械地将辅警人员排除在“正在依法执行职务的人民警察”范畴之外。

四是对同时或者先后对依法共同执行职务的人民警察及辅警进行暴力袭击的，应当坚持进行整体评价，不能割裂。在上述第四点前提下，同时或者先后对依法共同执行职务的民警及辅警进行暴力袭击的，从形式逻辑上来讲，就应当坚持进行整体评价，不应该分开评价。为体现罪责刑相适应原则之要求，对依法共同执行职务的民警及辅警同时或者先后进行暴力袭击的，在定罪量刑方面都坚持进行整体评价，不割裂其相互之间的有机联系。

总之，笔者认为，行为人在执法现场，同时或者先后对依法共同执行职务的民警及辅警进行暴力袭击的，应当进行整体评价，以袭警罪一罪论处，不实行数罪并罚。

编写人：湖南省湘西土家族苗族自治州中级人民法院 胡基厚

湖南省吉首市人民法院 刘静

